

Santiago,

30 diciembre 2024

Resolución Exenta N°:12022/24

Vistos:

1. Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 14° del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, Decreto Supremo 194, de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante el Reglamento, los reclamantes individualizados en la nómina que se adjunta, en adelante los reclamantes, dedujeron insistencia en contra de TELEFÓNICA CHILE S.A., domiciliada en Avenida Providencia N°111, Piso 2, Providencia, Región Metropolitana, en adelante la reclamada, por no ser acogidos sus requerimientos por suspensión injustificada de suministro de los servicios de telefonía, internet y/o televisión, los que para cada caso se individualizan en la nómina.
2. Que, la Subsecretaría notificó al Coordinador de Reclamos de la reclamada la circunstancia de la interposición de la insistencia, de acuerdo a lo señalado en el artículo 16° del Reglamento.
3. Que, la reclamada respondió a las insistencias presentadas dentro del plazo establecido en el artículo 16° del Reglamento, reconociendo la falta de servicio aludida por los reclamantes, aplicando los descuentos e indemnizaciones por el período sin suministro de telefonía e internet y descuentos en el caso del servicio de televisión.
4. Que la facultad para suscribir bajo la fórmula "Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones" respecto de las resoluciones que resuelven en definitiva las insistencias de los reclamos que deduzcan los usuarios en virtud de lo dispuesto en el Título II del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, está delegada en el Jefe del Departamento Gestión de Reclamos, mediante la Resolución Exenta N° 470, de 2013, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Considerando,

Que, del mérito de los antecedentes se desprenden las siguientes consideraciones:

1. Que, la materia del presente reclamo dice relación con suspensión injustificada de suministro de servicios de Telefonía e Internet y Televisión, que para cada caso particular, tipo de servicio y período de suspensión se informará en la nómina adjunta.
2. Que, el artículo 7° del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones señala que, el plazo para presentar los reclamos sobre los cuales deban pronunciarse las compañías telefónicas, portadores y suministradores de servicios complementarios será de 60 días hábiles contados desde la fecha en que la reclamante tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, la fecha máxima de pago establecida en la boleta, factura, o cuenta única telefónica que contemple dicho cobro se presumirá como la fecha en que se tomó conocimiento.

3. Que, respecto de lo anterior, por razones de justicia y equidad, se considerará la fecha de interposición del reclamo sin constancia de interposición previa, reclamo directo, o la fecha más cierta y determinada que se verifique en autos, como el período de inicio de la alteración del servicio, fechas que se encuentran debidamente indicadas en las nóminas adjuntas, encontrándose para todos los efectos legales, los períodos anteriores a la misma fuera de plazo para ser reclamados.
4. Que, respecto a la continuidad de los servicios de Telefonía Local e Internet, cabe hacer presente que la reclamada no acompañó al proceso, antecedente alguno que permita establecer un suministro continuo y estable del servicio, más aún reconoce las incidencias informadas por los reclamantes.
5. Que, en concordancia con lo anterior y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley General de Telecomunicaciones, N° 18.168, en relación con el artículo 40° y 54° del Decreto Supremo N°18, de 2014, Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones, la reclamada deberá descontar del cargo fijo mensual, a razón de un día por cada 24 horas o fracción superior a 6 horas, toda suspensión, interrupción o alteración del servicio telefónico y/o de acceso a internet que exceda de seis horas en un día o de 12 horas continuas o discontinuas mensuales y además proceder a indemnizar al usuario con el equivalente al triple del valor de la tarifa diaria por cada día de suspensión, interrupción o alteración del servicio.
6. Que, atendido el hecho que los reclamantes se encontraron o encuentran a la fecha de interposición de sus reclamos ante esta Subsecretaría sin suministro telefónico y/o internet o ambos inclusive, la reclamada deberá realizar los descuentos e indemnizaciones señalados precedentemente, desde las distintas fechas de inicio de suspensión de servicio fijadas y señaladas en la nómina adjunta. Respecto de las indemnizaciones ordenadas, cabe señalar que atendida la naturaleza de ésta obligación, la base de cálculo para realizar esta operación, (el valor del cargo fijo mensual contratado), debe considerarse en su valor neto, con estricta sujeción a la jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos, que sostiene que las indemnizaciones no se encuentran afectas al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
7. Que, para efecto de la aplicación de los descuentos y de las indemnizaciones señaladas precedentemente, la reclamada deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 40° y 54° incisos 2° y 3° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones, según corresponda a cada uno de los reclamantes.
8. Que, para aquellos casos en que además se encuentre suspendido el servicio de televisión, la reclamada deberá descontar proporcionalmente del cargo fijo mensual, los días en que existió corte injustificado del servicio.
9. Que, sin perjuicio, de lo anterior del mérito de los antecedentes se desprende que la reclamada acogió parcialmente los planteamientos de los reclamantes, no consta a esta Subsecretaría el cumplimiento de lo señalado por la reclamada, en su carta respuesta.
10. Que, para la protección de los derechos de los reclamantes, es indispensable asegurar el cumplimiento íntegro y oportuno de lo señalado en su carta respuesta por la reclamada.

Y considerando además lo establecido en el Artículo 19° del Reglamento, SE RESUELVE:

ACoger la insistencia presentada por los reclamantes, ya individualizados, en contra de TELEFÓNICA CHILE S.A., quien deberá regularizar la prestación de los servicios reclamados a la mayor brevedad posible, ya sea telefonía y/o internet o ambos servicios y, realizar el descuento y el pago de la indemnización correspondiente, por el período de suspensión, interrupción o alteración del suministro, de conformidad con lo señalado en los considerandos 4° al 6° anteriores, hasta la fecha de su efectivo restablecimiento o restituir, aquella suma que hubiese sido pagada por los reclamantes, con los reajustes e intereses legales, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Reglamento.

Del mismo modo, deberá regularizar el suministro de televisión y efectuar una rebaja proporcional al cargo fijo cobrado, por el período sin suministro de televisión, asimismo respecto los canales adicionales contratados.

Además, la reclamada deberá dar estricto cumplimiento a las soluciones de los reclamos en los términos indicados en sus cartas respuesta, montos que podrá imputar a lo ordenado dejar sin efecto.

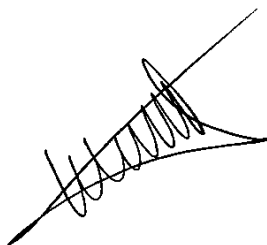
El plazo para cumplir lo anteriormente señalado, será de 15 días hábiles, contados desde la notificación legal de la presente resolución. Sin perjuicio de ello, la reclamada deberá informar a esta Subsecretaría, en el transcurso de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente Resolución, la forma en que dará cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutive de este acto, citando o acompañando los documentos que le permitan regularizar la situación reclamada.

Dando cumplimiento a lo señalado en el inciso 4° del artículo 41° de la Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado, este Organismo Público hace presente que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 59° del mismo cuerpo legal, asiste a la parte que se considere agraviada en todo o parte por la presente resolución, el derecho de presentar recurso de reposición ante este Organismo, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde su notificación. Lo anterior es sin perjuicio de los otros recursos de impugnación que la ley señalada le franquea, en los términos y plazos allí señalados.

Anótese y notifíquese a la reclamada y a los reclamantes en forma legal.

Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, resolvió don Danny Saavedra Silva, Jefe del Departamento de Gestión de Reclamos.

Según nómina adjunta.
VFC

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.